

因素有关。借款合同中的利息利率受国家宏观调控影响，我国民间借贷利率采取统一规范模式，即确定利率上限，而该利率上限不仅受正规金融机构贷款利率的影响，还受市场供求关系、经济发展状况、市场改革等诸多因素的影响，其对应的是债权人资金占用成本。

此外，保费与借款利息对应的权利义务内容不同，保证保险合同中投保人交纳保费，保险事故发生后，保险人依据保险合同约定承担保险赔偿责任；借款合同中贷款人向借款人交付借款，借款人到期还本付息。

综上，保险人依据保证保险合同收取的保费与借款合同中债权人收取的利息性质不同，保费费率不受借款利率上限规制。司法实践中，不能仅凭保险人与债权人存在一定的关联关系，就简单认定保费费率与利息利率之和不得超过国家规定的借款利率上限，而忽视保证保险合同效力的独立性及保费与利息的性质差异。保证保险合同中保险人向作为实际借款人的投保人行使代位求偿权的前提是保险事故发生、保险人向被保险人进行了理赔。故虽然保证保险合同与借款合同相互独立，但因其存在事实上的相互利益关联，保险人理赔数额的合法性取决于借款本息的合法性，在案件的审理过程中仍应当对借款合同项下名为咨询费、手续费、服务费等实为变相收取利息、增加借款成本的相关事实进行查明，一并受限于借贷利率上限。保险人在民间借贷利率上限范围之内进行的合法理赔数额才是作为投保人的借款人应当承担的损失金额，超出的部分保险人无权向借款人主张。

编写人：北京市朝阳区人民法院 刘茹 王雨晴

(四) 责任保险合同纠纷

23

保险合同纠纷中通用词汇含义扩张性解释的路径

—— 某物流公司诉某财产保险某支公司责任保险合同案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

成渝金融法院(2023)渝87民终2383号民事判决书

2. 案由：责任保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人): 某物流公司

被告(被上诉人): 某财产保险某支公司

【基本案情】

某物流公司向某财产保险某支公司提交司乘人员雇主责任保险投保单一份, 投保单号TZLH2022×xx×0910, 为其所有的川ZD×x×x 号车辆投保司乘人员雇主责任保险。其中, 字体加黑加粗的投保人声明第一款约定: “保险人已向本人详细介绍并提供了投保险种所适用的条款, 并对其中免除保险人责任的条款……向本人作了明确说明, 本人已充分理解并接受上述内容, 同意以此作为订立保险合同的依据, 本人自愿投保上述险种。”同时, 某财产保险某支公司提交特别约定清单一份, 其第一款约定: “第一项本保单仅承保在保险期间内, 司乘人员因驾驶本保险单载明的投保车辆过程中受到意外伤害, 导致受伤、残

疾或死亡、在48小时之内经抢救无效死亡，依法应当由被保险人承担的经济赔偿责任，保险人按照本保险合同约定负责赔偿，其他原因造成的损失均不属于本保单责任范围；第二项本保单承保车辆数1辆，承保座位数1个，承保车辆信息车牌号川ZDxx××，发动机号76××x×29，车架号LRDSxxx×3691。”关于司乘人员雇主责任保险投保单、特别约定清单，某物流公司均加盖了印章。同日，双方签订《司乘人员雇主责任保险合同》一份，保险单号PZLH2022××x×0776，约定：某物流公司为其所有的川ZD×x×x牵引车在某财产保险某支公司处投保司乘人员雇主责任保险，医疗费用责任保险金额50000元，保险期间自2022年3月28日起至2023年3月27日止。

2022年5月25日，某物流公司聘请的驾驶员张某驾驶川ZD×xx×牵引车到青神县某机械厂卸货时，不慎从货箱上摔下导致其左脚后跟受伤。事故发生后，某物流公司通知了保险公司，并向管理机关报案。同年11月3日，某物流公司与张某经多次协商达成赔偿协议。之后，某物流公司向某财产保险某支公司主张司乘人员雇主责任保险中医疗费限额赔付金额50000元被拒。

某物流公司向一审法院起诉请求依法判令某财产保险某支公司按照保险合同约定向其支付赔偿款50000元。

【案件焦点】

涉案保险合同特别约定条款“本保单仅承保在保险期间内，司乘人员因驾驶本保险单载明的投保车辆过程中受到意外伤害……”中“驾驶”的含义能否作扩张性解释。

【法院裁判要旨】

四川省眉山市彭山区人民法院经审理认为：本案的争议焦点为某物流公司的驾驶员张某在卸货过程中受伤是否属于保险责任的理赔范围。按照某物流公司与某财产保险某支公司双方在投保时的特别约定：保险期间内，司乘人员因驾驶本保险单载明的投保车辆过程中受到意外伤害，保险人负责赔偿，其他原因造成的损失均不属于本保单责任范围。对“驾驶”一词的通常理解，是指操

纵车、船或飞机等使之行驶。而本案中，某物流公司聘请的驾驶员张某是在卸货过程中发生的受伤事故，并不是在保险约定的车辆行驶过程中受到的伤害。因此对某物流公司的诉请不予支持。

四川省眉山市彭山区人民法院依照《中华人民共和国保险法》第十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条之规定，判决如下：

驳回某物流公司的诉讼请求。

某物流公司不服一审判决，提出上诉。

成渝金融法院经审理认为：双方当事人对案涉保险合同约定中的“驾驶”存在不同的理解。从投保人投保，即订立合同的目的来看，某物流公司对驾驶进行广义理解是合理的。从合同体系来看，保险单约定的是“司乘人员因驾驶本保险单载明的投保车辆过程中受到意外伤害”，司乘人员除了驾驶员，还包括乘客，但乘客并没有驾驶，如果对“驾驶”作狭义解释，则保险人可以抗辩乘客没有“驾驶”车辆从而不承担责任，显然限缩了承保范围。因此，对“驾驶”一词作一般意义上的字面解释，不符合案涉保险合同的目的和保险单载明的险种所包含的内容。保险单是某财产保险某支公司出具的格式条款，若保险责任范围限定于狭义的“驾驶”，需进行明确说明。某财产保险某支公司无充分证据证明在订立保险合同时已遵循最大诚信原则进行提示和明确说明。故某财产保险某支公司应当依约向某物流公司赔付50000元。

成渝金融法院依照《中华人民共和国保险法》第十七条、《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国保险法〉若干问题的解释（二）》第十一条之规定，判决如下：

一、撤销四川省眉山市彭山区人民法院一审民事判决；

二、某财产保险某支公司于本判决生效之日起十日内向某物流公司赔偿保险金50000元。

【法官后语】

保险行业蓬勃发展到今天，格式合同业已作为通常业态，投保人基本上没

有同保险人讨价还价的可能。一旦双方当事人在履行合同过程中就某些条款或概念的理解发生分歧,就涉及对保险合同进行科学合理解释的问题。实践中,对保险合同的解释一般遵循意图解释原则、整体解释原则、依习惯解释原则、诚实信用的解释原则、有利于被保险人的解释原则等。

本案生效判决针对涉案保险合同特别约定条款中通用词汇“驾驶”的含义进行扩张性解释至涉案雇员操作特定车辆运输、装载、卸载货物的整个履行职务过程,其所遵循的是意图解释原则以及整体解释原则。

首先,所谓意图解释原则,其基础是当事人的意思自治,是指对保险合同条款进行解释时,如果仅按文字解释不能达到合理的要求或者会达到不符合逻辑的程度,或某些内容含义不明确,可以作多种解释,则要根据订约时的历史背景、客观情况等进行分析判断,以探寻当事人订约时的真实意图^①。因此该原则又称目的解释原则。本案中,对“驾驶”一词含义的通常理解,是指操纵车、船或飞机等行驶。但是,某物流公司投保的司乘人员雇主责任保险目的为在聘用的雇员履职过程中发生事故后分摊自己作为雇主应承担的责任风险。从当事人投保的目的来看,物流公司作为特定行业,与一般的运输公司或客运公司经营范围显然不同,其雇佣司机履职的范围不仅包括驾驶车辆运输货物,而且包括装载或卸载货物。因此若仅按“驾驶”的通常含义予以解释,则不能达到投保人合理的要求。

其次,所谓整体解释原则,是指将表达当事人意思的各项合同条款、文件等作为一个完整的体系,根据各方面的关联性、争议的条款与当事人真实意思表示的关系、争议条款在意思表示中所处的地位等多方面因素,确定所争议条款的含义。因此,该原则又称体系解释原则。本案中,保险单约定的是“司乘人员因驾驶本保险单载明的投保车辆过程中受到意外伤害”,司乘人员除了驾驶员,显然还包括乘客,而乘客并没有驾驶,如果对“驾驶”作通常含义层面的理解,则保险人可以抗辩乘客没有“驾驶”车辆从而不承担赔偿责任,这显然在逻辑层面不能成立。结合保险条款上下文和案涉投保保险种的特征,如果对

^①张世增:《如何正确理解和适用保险合同的解释原则》,载《河北法学》2003年第3期。

通用词汇“驾驶”不进行扩张性解释，断章取义，则会出现不合逻辑的情况，同样也不符合对争议文字“驾驶”进行目的解释的结果。

最后，如果保险责任范围限定于狭义的“驾驶”含义，属于对保险责任的限缩解释，则保险人必须履行明确说明义务。案涉保险合同的上一期保险单特别约定承保范围除驾驶，还有维护车辆继续运行(加油、加水、故障维修、换胎、搭篷布)的临时停放过程中发生的意外，而本案保险合同的承保范围则变更为驾驶本保险车辆。在同一投保人续保同一辆车的情形下，保险合同中承保范围条款缩小理赔范围，实质上属于减轻、免除保险人责任的格式条款。在保险人无充分证据证明其在订立保险合同时已遵循最大诚信原则进行了提示和明确说明的情况下，应承担赔偿责任。

综上所述，某物流公司雇佣的驾驶员张某驾驶约定车辆在卸货过程中发生的意外受伤事故，应属于涉案保险合同赔偿范围。

编写人：成渝金融法院 周志刚 刘德宝 凌小微

多层保单嵌套语境下责任保险纠纷案件的 逻辑厘定和裁判路径

——某物流上海分公司诉某保险公司航运

保险事业营运中心责任保险合同案

【案件基本信息】

1. 判决书字号

上海金融法院(2022)沪74民终597号民事判决书

2. 案由：责任保险合同纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):某物流上海分公司

被告(被上诉人):某保险公司航运保险事业营运中心

【基本案情】

2017年12月,某外运总公司与某保险公司签订集中保险项目A包保险服务协议(总对总协议),约定被保险人是甲方、甲方在中国境内的下属单位和关联企业,保险起保日为2018年1月1日,保险期限为12个月。保费由某外运总公司统一支付。

某物流上海分公司是XA物流责任综合险保险单和XB物流责任综合险保险单的被保险人之一。XA保单对应基层保单选项1,载明“单次及累计赔偿限额5000000元,免赔额50000元/每次事故”,其中备注条款第十二条约定“道路运输外采运力承运货物,发生保险事故的,免赔在原先50000元和100000元之外,增加损失金额5%的免赔率,高者为准”;XB保单对应上层保单之首层,载明“单次及累计赔偿限额45000000元,免赔额5000000元/每次事故”。XA保单和XB保单均约定“保险人的赔偿以仲裁机构裁决的或法院判决的或经赔偿请求人、被保险人双方协商并经保险人认可的应由被保险人承担的赔偿责任为依据”“保险人承保本保险合同项下与被保险人有关的诉讼(仲裁)所产生的合理的法律费用和开支,包括但不限于……”

2017年6月15日,某物流上海分公司与某甲公司签订物流服务合同。2018年2月26日,某物流上海分公司接受某乙公司的委托负责运输一批货物,某物流上海分公司将该批货物交由A公司运输,后运输车辆发生火灾,致货物受损。某保险公司航运保险事业营运中心委托B公司进行公估,公估报告显示本次事故的损失金额为15538669.86元。某物流上海分公司与某乙公司依据公估报告的结论达成赔偿协议书,该赔偿协议书得到了某保险公司航运保险事业营运中心的确认,某物流上海分公司遂向某乙公司支付赔款15538669.86元。2018年4月24日,某物流上海分公司从某保险公司航运保险事业营运中心处获赔2000000元。后某物流上海分公司因运输合同纠纷,向上海市奉贤区人民

法院起诉请求某甲公司等三家公司连带赔偿某物流上海分公司15538669.86元及利息损失，上海市奉贤区人民法院核定损失金额为10264906元，扣除某保险公司航运保险事业营运中心已经理赔的2000000元后，判令某甲公司赔偿8264906元。某物流上海分公司与某甲公司均提起上诉，上海市第一中级人民法院重新核定损失，改判某甲公司赔偿7546486.79元。

后某物流上海分公司向上海市虹口区人民法院提起诉讼，请求某保险公司航运保险事业营运中心赔偿某物流上海分公司损失5992183.07元(即15538669.86元-2000000元-7546486.79元)、前案诉讼费、律师费及相应利息。

【案件焦点】

1. 某保险公司航运保险事业营运中心是否应赔偿某物流上海分公司损失及利息；2. 某保险公司航运保险事业营运中心是否应赔偿某物流上海分公司对案外人某甲公司等起诉产生的律师费、诉讼费及相应利息。

【法院裁判要旨】

上海市虹口区人民法院经审理认为：上海市第一中级人民法院已经判令某甲公司向某物流上海分公司赔偿7546486.79元，某物流上海分公司的损失已全额获得补偿，再主张5992183.07元及利息没有事实和法律依据。另，由于某物流上海分公司与某乙公司签订的赔偿协议对第三方不具有约束力，按照相关法律规定，当该协议的利益损害第三方时，对第三方而言该协议是无效的。故一审法院对某物流上海分公司请求某保险公司航运保险事业营运中心赔偿损失5992183.07元及利息的诉请不予支持。

上海市虹口区人民法院依照《中华人民共和国民法典》第五百零九条第一款、第八百三十三条，《中华人民共和国保险法》第六十五条第四款之规定，判决如下：

一、某保险公司航运保险事业营运中心向某物流上海分公司支付律师费100000元；

二、驳回某物流上海分公司的其他诉讼请求。

